

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 dhoulkaâda 1426 – 6 décembre 2005

148^{ème} année

N° 97

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret n° 2005-3065 du 1^{er} décembre 2005**, portant modification du décret n° 98-479 du 19 février 1998, fixant les formes et modalités de répartition des primes attribuées aux partis politiques..... **3412**
- Décret n° 2005-3066 du 1^{er} décembre 2005**, portant modification du décret n° 99-762 du 10 avril 1999, fixant le montant, les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques..... **3412**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2005-3067 du 29 novembre 2005**, portant ratification d'un protocole de coopération technique dans le domaine routier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne..... **3412**
- Décret n° 2005-3068 du 29 novembre 2005**, portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti..... **3413**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

- Décret n° 2005-3069 du 29 novembre 2005**, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité..... **3413**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 2005-3070 du 29 novembre 2005**, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à Mornaguia, gouvernorat de Mannouba, nécessaire à la réalisation d'une station de bus..... **3413**

Décret n° 2005-3071 du 29 novembre 2005 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre non immatriculées sises à la délégation de Djerba, gouvernorat de Médenine, nécessaires à l'aménagement de la nouvelle desserte de l'aéroport Djerba-Zarzis.....	3414
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de directeurs de recherche agricole.....	3416
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole.....	3416
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Cessation de fonctions d'une chargée de mission.....	3416
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	3416
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	3416
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005 , fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle	3416
Ministère du Transport	
Décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005 , fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité	3426
Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.....	3428
Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.....	3429
Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de dactylographe.....	3429
Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil.....	3430
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2005-3080 du 29 novembre 2005 , complétant le décret n° 2004-504 du 1 ^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement.	3430
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chef de service.....	3431
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur	3431
Maintien en activité dans le secteur public.....	3431
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3431
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005 , relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap.....	3431

Décret n° 2005-3087 du 29 novembre 2005 , relatif à la fixation des conditions et les modalités d'application de l'emploi des personnes handicapées.....	3444
Décret n° 2005-3088 du 29 novembre 2005 , relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et les modalités de son placement dans des familles d'accueil et les modalités de bénéfice de l'aide financière octroyée à la famille d'accueil d'une personne handicapée sans soutien.....	3446
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du président de l'université du 7 novembre à Carthage.....	3447
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen.....	3447
Nomination de directeurs d'institut supérieur.....	3447
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3447
Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.....	3447
Nomination d'un sous-directeur.....	3447
Nomination de secrétaires d'université.....	3447
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3447
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination de chefs de service.....	3448

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2005-3065 du 1^{er} décembre 2005, portant modification du décret n° 98-479 du 19 février 1998, fixant les formes et modalités de répartition des primes attribuées aux partis politiques.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que complétée par la loi n° 99-27 du 29 mars 1999 et la loi n° 2001-2 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 98-479 du 19 février 1998, fixant les formes et modalités de répartition des primes attribuées aux partis politiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 98-479 du 19 février 1998, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - La prime annuelle par député est fixée à sept mille 500 dinars (7.500 D).

Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2006.

Art. 3. - Le secrétaire général à la Présidence de la République et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3066 du 1^{er} décembre 2005, portant modification du décret n° 99-762 du 10 avril 1999, fixant le montant, les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que complétée par la loi n° 99-27 du 29 mars 1999,

Vu le décret n° 99-762 du 10 avril 1999, fixant le montant, les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques, tel que modifié par le décret n° 2000-2776 du 20 novembre 2000 et le décret n° 2001-1496 du 22 juin 2001,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 (nouveau) du décret n° 99-762 du 10 avril 1999, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2. (nouveau) - Le montant de la prime annuelle prévue à l'article 5 (bis) de la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 susvisée relative à la subvention de la presse des partis politiques est fixé comme suit :

- pour les partis politiques qui éditent leur presse quotidiennement ou hebdomadairement : 180.000 dinars.

- pour les partis politiques qui éditent leur presse mensuellement : 45.000 dinars.

Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2006.

Art. 3. - Le secrétaire général à la Présidence de la République et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2005-3067 du 29 novembre 2005, portant ratification d'un protocole de coopération technique dans le domaine routier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération technique dans le domaine routier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 27 mars 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération technique dans le domaine routier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Damas le 27 mars 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3068 du 29 novembre 2005, portant ratification d'un protocole de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, conclu à Tunis le 18 juin 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Djibouti, conclu à Tunis le 18 juin 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2005-3069 du 29 novembre 2005, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2005-99 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité,

Vu l'accord de prêt conclu le 27 septembre 2005, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Tunis le 27 septembre 2005 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République

Tunisienne d'un prêt d'un montant de cent dix sept millions (117.000.000) Euros pour la contribution au financement du troisième programme d'appui à la compétitivité.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2005-3070 du 29 novembre 2005, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à Mornaguia, gouvernorat de Mannouba, nécessaire à la réalisation d'une station de bus.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du transport,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Mannouba,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public de l'Etat pour être mise à la disposition du ministère du transport (société des transports de Tunis) une parcelle de terrain sise à Mornaguia, gouvernorat de Mannouba, nécessaire à la réalisation d'une station de bus, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
A conforme à la parcelle n° 236 du plan du titre foncier n° 23072	23072	6 h 84 a 21 ca	19 a 36 ca	1- Seddika Bent Abderrahmen Meherzi 2- Mohamed Mounir 3- Aïda 4- Jouda Alia 5- Rafika Sihem 6- Olfa Molka, les cinq derniers enfants de Taher Ben Allala.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3071 du 29 novembre 2005, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre non immatriculées sises à la délégation de Djerba, gouvernorat de Médenine, nécessaires à l'aménagement de la nouvelle desserte de l'aéroport Djerba-Zarzis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Médenine,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre agricole, non immatriculées, sises à Djerba, gouvernorat de Médenine, nécessaires à l'aménagement de la nouvelle desserte de l'aéroport Djerba-Zarzis, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	5 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 24978	00a 65 ca	Société Marina (société des études et de développement à Houmt Souk Djerba).
2	33 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25043	26 a 38 ca	Abdelaziz Katrou - Héritiers de Younes et Hmida enfants de Mheni Katrou - Mohamed Ben Amor Katrou - Mouldi Ben Amor Katrou - Ayed Ben Amor Katrou.
3	34 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25044	28 a 97 ca	Hacen - Miled - Khadija - Aicha enfants de Ali Kzam - Salem et Fatma enfants de Mohamed Kzam-Slimane Bouich et Messaoud enfants de Saïd Ben Romdhane
4	36 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 24974	00 a 20 ca	Taher BoukhChaïm ou Boukhchim
5	40 (1), 40 (2), 40 (3) et 40 (4) conformes aux parcelles n° 1, 2, 3 et 4 du plan TPD n° 25488	05 a 88 ca 02 a 45 ca 23 a 18 ca 1 h 07 a 62 ca	Sadok Ben Marzouk
6	44 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25605	17 a 42 ca	Ibrahim R'mada- Mohamed R'mada - Mounir R'mada Chokri R'mada - Sadok Marzouk
7	49 et 52 conformes aux parcelles n° 1 et 2 du plan TPD n° 25606	47 a 56 ca 22 a 84 ca	- Sonia Bent Slimane Ben Omrane épouse Ridha Zarâa - Héritiers de Hédi Abdenbi : sa veuve Habiba Bent Bouzid et ses enfants Insaf, Adel et Fattoum - Héritiers de Om Saâd Abdenbi : Fethi, Habiba et Zeineb enfants de Habib BelAout - Yasmina et Fattouma filles de Mokhtar Dhayfallah - Rachid Rayhane
8	53 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25607 54 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25647 55 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25609	25 a 71 ca 11 a 23 ca 18 a 52 ca	- Abdelhafidh Ben Letaief - Abdelfettah Zarrouk - Hayet Anen - Abdallah Anen - Hatem Ben Youssef Goucha

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
9	58 (1) et 58 (2) conformes aux parcelles n° 1 et 2 du plan TPD n° 25640	06 a 22 ca 05 a 85 ca	Mohamed Zarraâ
10	66 (1) et 66 (2) conformes aux parcelles n° 1 et 2 du plan TPD n° 25038 67 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25610	2h 38 a 83 ca 5 h 00 a 47 ca 81 a 31 ca	Ahmed Ben Saïd Ben Amor - Hacem Chaâbane - Slimane Chaâbane - Messaoud Chaâbane - Romdhane Ben Younes et Abdelaziz Ben Moussa
11	70 conforme à la parcelle n° 1 du plan TPD n° 25014	60 a 91 ca	- Salah Chaâbane - Messaoud, Slimane et Houcine les trois enfants de Hacem Chaâbane
12	71 (1) et 71 (2) conformes aux parcelles n° 1 et 2 du plan TPD n° 24980	33 a 78 ca 14 a 49 ca	Hassouna Akrouit
13	76 (1), 76 (2), 76 (3) et 76 (4) conformes aux parcelles n° 1, 2, 3 et 4 du plan TPD n° 25832	45 a 21 ca	Familles de Melita (propriété collective)
	77 (1), 77 (2), 77 (3), 77 (4) 77 (5) 77 (6) 77 (7), 77 (8), 77 (9), 77 (10), 77 (11), 77 (12), 77 (13), 77 (14), et 77 (15) conformes aux parcelles n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du plan TPD n° 25833	35 a 75 ca 37 a 72 ca 66 a 59 ca 45 a 20 ca 05 a 18 ca 11 a 19 ca 93 a 16 ca 1 h 04 a 33 ca 64 a 10 ca 62 a 76 ca 12 a 43 ca 15 a 13 ca 2 h 98 a 97 ca 3 h 63 a 81 ca 2 h 05 a 08 ca	

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3072 du 29 novembre 2005.

Les maîtres de recherche agricole dont les noms suivent sont nommés dans le grade de directeur de recherche agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénoms	Affectation	Date de nomination
Lassaâd Lachaâl	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	29 avril 2005
Mohamed Rabeh Hajlaoui	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	29 avril 2005
Hafedh Jamil Mellouli	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie	2 juin 2005
Othman Jarbouï	Institut national des sciences et technologie de la mer	23 avril 2005
Ridha M'rabet	Institut national des sciences et technologie de la mer	23 avril 2005

Par décret n° 2005-3073 du 29 novembre 2005.

Monsieur Ridha Saâfi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole à l'institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Bizerte.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-3074 du 29 novembre 2005.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Najet Sakli Trimech, professeur d'enseignement secondaire, en qualité de chargée de mission auprès du cabinet du ministre de l'environnement et du développement durable à compter du 1^{er} novembre 2005.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3075 du 29 novembre 2005.

Monsieur Ghlam Salem, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2005-3076 du 29 novembre 2005.

Monsieur Bejja Dhaou Sadok, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

DEROGATION

Par décret n° 2005-3077 du 29 novembre 2005.

Il est accordé à Monsieur Chaâbane Ben Abdallah, directeur à la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année à compter du 28 juillet 2005.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers notamment ses articles 2 et 7,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le tableau ci-joint fixe les activités de petits métiers et de l'artisanat et détermine les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle.

Art. 2. - Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'éducation et de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération internationale, des finances et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ACTIVITES DE PETITS METIERS ET DE L'ARTISANAT	ACTIVITES DONT L'EXERCICE NECESSITE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE PETITS METIERS <u>1-Activités de métiers de fabrication alimentaire :</u>	
-Mouture et transformation du blé	Nécessite la qualification professionnelle
-Mouture des épices et des fruits secs	Nécessite la qualification professionnelle
-Production des dérivés du lait	Nécessite la qualification professionnelle
-Extraction des huiles végétales	Nécessite la qualification professionnelle
-Torréfaction et monture du café	Nécessite la qualification professionnelle
-Boulangier	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de pâtisserie, sucrerie et biscuits	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication du chocolat	Nécessite la qualification professionnelle
-Transformation et conservation des fruits	Nécessite la qualification professionnelle
-Préparation de boisson sucrée et jus de fruits	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de glaces	Nécessite la qualification professionnelle
-fabrication d'arômes alimentaires	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de confiseries	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de Kâak et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de cornets à glace	Nécessite la qualification professionnelle
-Cafetier	Nécessite la qualification professionnelle
-Boucher	Nécessite la qualification professionnelle
-Cuisinier	Nécessite la qualification professionnelle
-Préparateur de restauration rapide	Nécessite la qualification professionnelle
-Transformation et conservation des viandes et poissons	Nécessite la qualification professionnelle
-Extraction des plantes et des fleurs.	Nécessite la qualification professionnelle
<u>2- Activités de métiers de fabrication de matériaux de construction ,de céramique et du verre :</u>	
-Fabrication de charpente pour bâtiment	Nécessite la qualification professionnelle
-Transformation du marbre naturel, production et transformation de marbre artificiel	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication et transformation de plâtre	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de la chaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication des dérivés du ciment	Nécessite la qualification professionnelle
-Exploitation de carrière de pierre et de sable	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de carreaux, de tuiles, de briques, de pavés et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de verre et produits en verre	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de produits en poterie et céramique	Nécessite la qualification professionnelle

3- Activités de métiers de fabrication du bois, de liège, de halfa et de palme :

-Menuiserie de toutes sortes à l'exclusion de la menuiserie artisanale	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de barques de pêche et composantes	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de jouets et objets d'art en bois	
-Tournage de bois	Nécessite la qualification professionnelle
-Sculpture sur bois	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication et transformation de produits en palme, Halfa, liège, bois et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de charrettes	Nécessite la qualification professionnelle

4- Activités de métiers de tissage et de l'habillement :

-filature à l'exclusion de la filature manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Tissage de coton et de coton mélangé à l'exclusion du tissage manuel	Nécessite la qualification professionnelle
-Tissage de laine et de laine mélangée à l'exclusion du tissage manuel	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de couvertures et d'articles en laine	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication des vêtements à l'exclusion des habits traditionnels	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de chaussettes et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bordures et de tresses	
-Broderie mécanique	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de rideaux à l'exclusion des rideaux traditionnels	Nécessite la qualification professionnelle
-Enroulement de fils en tissage et autres matières sur bobines	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de cordes	
-Fabrication de tricots	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de filets de pêche	Nécessite la qualification professionnelle
-Stylisme et modélisme à l'exclusion des habits traditionnels	Nécessite la qualification professionnelle
-Tailleur	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication des vêtements de sport et de loisir	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de chapeaux.	Nécessite la qualification professionnelle

5-Activités de métiers du cuir et de la chaussure :

-Collecte, conservation et conditionnement de peaux brutes	Nécessite la qualification professionnelle
--	--

-Tannage de cuir et de la pelleterie à l'exclusion du tannage traditionnel	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de chaussures et ses composantes à l'exclusion des celles traditionnelles	Nécessite la qualification professionnelle
-créateur et concepteur de modèles de chaussures	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles de maroquinerie	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des chaussures et des articles de maroquinerie	
-Conditionnement de fourrure	Nécessite la qualification professionnelle
-Coupe et façonnage de cuir et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de chaussures orthopédique	Nécessite la qualification professionnelle
-Couture du cuir et de fourrure et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
6-Activités de métiers métalliques, mécaniques et électriques :	
-Construction métallique	Nécessite la qualification professionnelle
-Menuiserie d'aluminium, de fer et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication des pièces de rechange	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de machines et d'équipements agricoles	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de machines et d'équipements industriels	Nécessite la qualification professionnelle
- Fabrication de remorques à usage agricole et citernes	Nécessite la qualification professionnelle
- Fabrication de meubles métalliques	Nécessite la qualification professionnelle
- Fabrication d'ustensiles métalliques à usage domestique	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage de bicyclettes ordinaires et à moteur	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de moules et modèles	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de clés et de serrures	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'équipements et d'enseignes publicitaires	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de lampes et de lustres	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de pièces électriques	Nécessite la qualification professionnelle
-Gravure et sculpture par des faisceaux lumineux	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication et montage des pièces électroniques	Nécessite la qualification professionnelle
-Ponçage, montage et fraisage (mécanique générale)	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de composantes diverses de voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'instruments de pesage et mesure.	Nécessite la qualification professionnelle
-Gravure, perçage, dressage et polissage de métaux.	Nécessite la qualification professionnelle

<u>7-Activités de métiers du papier et d'imprimerie :</u>	
- Fabrication et transformation des papiers et du carton	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication des cahiers et registres	Nécessite la qualification professionnelle
-Capitonnage de couverture de livre	Nécessite la qualification professionnelle
-Reliure	Nécessite la qualification professionnelle
-Impression sur papier	Nécessite la qualification professionnelle
-Machiniste sur film	Nécessite la qualification professionnelle
-Concepteur modéliste d'art graphique	Nécessite la qualification professionnelle
<u>8- Activités de métiers chimiques :</u>	
-Fabrication et distillation de l'eau pour usage des batteries	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de produits cosmétiques	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de savon, de produits de désinfection, de nettoyage et de cirage	Nécessite la qualification professionnelle
-Transformation de cire et fabrication d'articles en cire	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de parfum	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de perruques	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de faux-bijoux et assimilés	
-Teinturerie	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de peinture	Nécessite la qualification professionnelle
-Préparation de couleurs en peinture par l'usage de l'informatique.	Nécessite la qualification professionnelle
<u>9- Activités de métiers de plastique :</u>	
-Transformation de feuilles, matière et poudre de plastique	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de charpentes, portes et fenêtre et autres produits en plastique	Nécessite la qualification professionnelle
-Transformation de film en plastique.	Nécessite la qualification professionnelle
<u>10- Activités de métiers divers :</u>	
-Fabrication d'instruments de musique	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'aquarium	Nécessite la qualification professionnelle
-Conditionnement des éponges	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de craie	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de petits modèles	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de fleurs artificielles	Nécessite la qualification professionnelle
-Activités de photographie, reportage vidéo et d'enregistrement et développement des films	Nécessite la qualification professionnelle
-Tirage des plans d'architecture et de topographie	Nécessite la qualification professionnelle

-Recyclage de matières usagées	Nécessite la qualification professionnelle
11- Activités de métiers d'entretien hygiénique :	
- Esthéticien	Nécessite la qualification professionnelle
-Coiffeur	Nécessite la qualification professionnelle
-Masseur	Nécessite la qualification professionnelle
-Exploitant de bain et assimilés	
12- Activités de métiers d'entretien domestique :	
-Revêtement de sols, de murs	Nécessite la qualification professionnelle
- Lavage du tissage, de moquette, tapis et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Nettoyage de locaux à usage d'habitation et d'administration	
-Nettoyage des locaux industriels et hôteliers	Nécessite la qualification professionnelle
-Pressing	Nécessite la qualification professionnelle
13- Activités de prestation de services liés au secteur du bâtiment :	
-Peinture de bâtiment	Nécessite la qualification professionnelle
-Electricité de bâtiment	Nécessite la qualification professionnelle
-Pose de carreaux, de mosaïque et pavage	Nécessite la qualification professionnelle
-Pose de vitres et de cadres	Nécessite la qualification professionnelle
-Etanchéité des toits et murs	Nécessite la qualification professionnelle
-Forage de puits	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage de charpentes métalliques	Nécessite la qualification professionnelle
-Maçon	Nécessite la qualification professionnelle
-Coupe, conception et polissage du marbre	Nécessite la qualification professionnelle
-Pose de faux plafonds	Nécessite la qualification professionnelle
14- Activités liées à l'entretien :	
-Réparation d'appareils électriques et électroniques à usage domestique	Nécessite la qualification professionnelle
-Soudure de tous genres	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et montage de lunettes (à l'exclusion des lunettes médicales)	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de montres	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien des équipements sanitaires et de cheminées et fourneaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Entretien et réparation électricité autos	Nécessite la qualification professionnelle
-Entretien et réparation mécanique autos	Nécessite la qualification professionnelle

-Tôlerie et peinture autos	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien de radiateurs	Nécessite la qualification professionnelle
-Tapisserie autos	Nécessite la qualification professionnelle
-Vulcanisateur	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien des batteries	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de motocycles	Nécessite la qualification professionnelle
- réparation de cycles	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation d'instruments de pesage et de mesure	Nécessite la qualification professionnelle
-Contrôle et entretien d'équipements anti-incendie	Nécessite la qualification professionnelle
-Lavage de voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Graissage et vidange (mécanique)	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et montage des para- chocs pour voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage et réparation des vitres pour voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de cardans et amortisseurs pour voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien de pompe d'injection	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien d'échappement pour voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Diagnostic des moteurs	Nécessite la qualification professionnelle
-Equilibrage et parallélisme de voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Enroulement de fils de toutes natures sur bobines (électricité)	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien de postes de radio, téléviseur, vidéo et assimilés	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des structures des navires	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et entretien de chauffage central et climatiseurs	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des réfrigérateurs et des équipements de congélation	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage et réparation de matériel électrique d'alarme	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de la carrosserie de voitures	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage et réparation de pompes mécaniques	Nécessite la qualification professionnelle
-Ferrerie à l'exclusion de la ferronnerie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et restauration de mobilier antique	Nécessite la qualification professionnelle
-Restauration de tableaux de peinture à l'huile	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de matériel de musique	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des appareils médicaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des appareils photographiques	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation et montage de matériels informatiques	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des appareils de télécommunication	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage et réparation d'appareils de réception de Télé-diffusion et de radio-diffusion	Nécessite la qualification professionnelle

-Montage et réparation de serrures et clefs	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des équipements de bureaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation de machines à coudre	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des appareils de météo	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation des appareils de téléphone mobile	Nécessite la qualification professionnelle
-Montage, réparation et entretien des appareils de taxiphone et téléphone fixe	Nécessite la qualification professionnelle
15- Activités de prestation de services divers :	
-Archivage par l'utilisation des moyens informatiques	Nécessite la qualification professionnelle
-Laminage de métaux, carton et autres produits	Nécessite la qualification professionnelle
-Décoration des maisons, hôtels et locaux administratifs et industriels	Nécessite la qualification professionnelle
-Décoration sur verre	Nécessite la qualification professionnelle
-Impression sur tous supports	Nécessite la qualification professionnelle
-Paysagiste	Nécessite la qualification professionnelle
-Traitement informatique de texte	Nécessite la qualification professionnelle
-Concepteur de programmes et d'applications informatiques	Nécessite la qualification professionnelle
-Collecte de déchets de produits usés en vue de les recycler	

LES METIERS DE L'ARTISANAT	
<u>1-Métiers de tissage :</u>	
-Filature manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Teinturerie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Tapis de sol (tapis à points noués, klim, mer goun, grara, Ktif..)	Nécessite la qualification professionnelle
-Tapisserie murale	Nécessite la qualification professionnelle
-Couverture en laine	Nécessite la qualification professionnelle
-Tissage manuel	Nécessite la qualification professionnelle
<u>2- Métiers de l'Habillement :</u>	
-Fabrication de la chéchia	Nécessite la qualification professionnelle
-confection de vêtements traditionnels	Nécessite la qualification professionnelle
-Maille manuelle (dentellerie, tricot, crochet, makhermia..)	Nécessite la qualification professionnelle
-Broderie manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Passementerie manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Haute couture	Nécessite la qualification professionnelle
<u>3- Métiers de cuir et de la chaussure :</u>	
-Fabrication de selles et assimilées	Nécessite la qualification professionnelle
-Maroquinerie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Reliure manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Broderie manuelle sur cuir	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de la balgha et de chaussures traditionnelles	Nécessite la qualification professionnelle
-Tannage traditionnel	Nécessite la qualification professionnelle
<u>4- Métiers du bois :</u>	
-Menuiserie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Taille et sculpture sur bois	Nécessite la qualification professionnelle
-Tournage traditionnel	Nécessite la qualification professionnelle
-Ajourage sur bois	Nécessite la qualification professionnelle
-Dorure	Nécessite la qualification professionnelle
<u>5-Métiers des fibres végétales :</u>	
-Tressage	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en osier	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en liège	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en rotin	Nécessite la qualification professionnelle

-Fabrication d'articles en fibres fines	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en luffa	Nécessite la qualification professionnelle
6-<u>Métiers d'orfèvrerie et d'argenterie :</u>	
-Fabrication de bijoux	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en argent	Nécessite la qualification professionnelle
-Ciselure des bijoux et d'argenterie	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'objets en corail	Nécessite la qualification professionnelle
-Ciselage et montage de pierres précieuses	Nécessite la qualification professionnelle
7-<u>Métiers de métaux :</u>	
-Fabrication d'objets métalliques sculptés, mélangés, ciselés, ajourés, martelés et émaillés	Nécessite la qualification professionnelle
-Ferronnerie d'art	Nécessite la qualification professionnelle
-Armurier	Nécessite la qualification professionnelle
-Tournage traditionnel des métaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Plomberie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
8- <u>Métiers de l'argile et de la pierre :</u>	
-Poterie artisanale	Nécessite la qualification professionnelle
-Céramique traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Taille et sculpture sur pierres	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bibelots en pierres	Nécessite la qualification professionnelle
-Taille et sculpture sur plâtre	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bibelots en plâtre	Nécessite la qualification professionnelle
-Mosaïque	Nécessite la qualification professionnelle
- Taille et sculpture sur marbre	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bibelots en marbre ou en poudre de marbre	Nécessite la qualification professionnelle
-Brique traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Tuile traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
9- <u>Métiers de verres :</u>	
-Fabrication d'objets en pâte de verre	Nécessite la qualification professionnelle
-Verre soufflé	Nécessite la qualification professionnelle
-Taille et sculpture sur verre	Nécessite la qualification professionnelle
10- <u>Métiers Divers :</u>	
-Peinture et décoration sur tous supports	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de cages traditionnelles	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'instruments traditionnels de musique	Nécessite la qualification professionnelle
-Calligraphie	Nécessite la qualification professionnelle

-Fabrication d'objets en cire	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de cadres	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de tamis	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de parfums	Nécessite la qualification professionnelle
-Revêtement et Tapisserie de tous genres	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bat et d'étriers	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles décoratifs	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de bibelots manuels	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication artisanale de jouets et de poupées	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de lampes (lanternes) de tous genres	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de l'argila (chicha)	Nécessite la qualification professionnelle
-Réparation d'articles artisanaux	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication d'articles en ambre	Nécessite la qualification professionnelle
-Matelassure manuelle	Nécessite la qualification professionnelle
-Distillation artisanale de plantes et fleurs	Nécessite la qualification professionnelle
-Fabrication de confiserie traditionnelle	Nécessite la qualification professionnelle
- Fabrication artisanale de produits alimentaires	Nécessite la qualification professionnelle
-Damasquinage de tous genres	Nécessite la qualification professionnelle

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-439 du 14 février 2000, fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité, tel qu'il a été complété par le décret n° 2000-2890 du 7 décembre 2000,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de la santé publique et du ministre de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité sont :

1- les matières et objets explosifs et explosibles de la classe 1,

2- les matières radioactives de la classe 7 dont l'activité dépasse 3,7 multiplié par 10 puissance 10 (10¹⁰) kilobecquerel (kBq) (l'équivalent de 1000 curies).

3- les matières corrosives de la classe 8 figurant au tableau annexé au présent décret, et ce, lorsque la quantité transportée de la ou des matières figurant au tableau précité dépasse 500 kg.

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 2000-439 du 14 février 2000, tel qu'il a été complété par le décret n° 2000-2890 du 7 décembre 2000.

Art. 3. - Les ministres du transport, de l'intérieur et du développement local, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du développement durable, de la santé publique, de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**Annexe au décret n° 2005-3079 du 29 novembre 2005,
fixant la liste des matières dangereuses qui sont transportées par route obligatoirement
sous le contrôle et avec l'accompagnement des unités de sécurité**

N° d'identification	Nom de la matière
1730	Pentachlorure d'antimoine liquide
1754	Acide chlorosulfonique contenant ou non du trioxyde de soufre
1755	Acide chromique en solution
1758	Chlorure de chromyle
1768	Acide difluorophosphorique anhydre
1775	Acide fluoroborique
1776	Acide fluorophosphorique anhydre
1777	Acide fluorosulfonique
1778	Acide fluorosilicique
1782	Acide hexafluorophosphorique
1789	Acide chlorhydrique
1790	Acide fluorhydrique
1792	Monochlorure d'iode
1796	Acide sulfonitrique
1802	Acide perchlorique contenant au plus 50%(masse)d'acide
1808	Tribromure de phosphore
1810	Oxychlorure de phosphore
1817	Chlorure de pyrosulfuryle
1818	Tetrachlorure de silicium
1826	Acide sulfonitrique résiduaire
1828	Chlorures de soufre
1829	Trioxyde de soufre stabilisé
1830	Acide sulfurique contenant plus de 51%(masse)d'acide
1831	Acide sulfurique fumant
1834	Chlorure de sulfuryle
1836	Chlorure de thionyle
1837	Chlorure de thiophosphoryle
1838	Tetrachlorure de titane
2031	Acide nitrique
2032	Acide nitrique fumant rouge
2240	Acide sulfochromique
2443	Oxytrichlorure de vanadium
2444	Tetrachlorure de vanadium
2576	Oxybromure de phosphore fondu
2692	Tribromure de bore
2851	Trifluorure de bore dihydraté

Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade de technicien de laboratoire informatique les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie 8,
- ayant accompli au moins cinq (5) années de services civils effectifs,
- ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la 6^{ème} année de l'enseignement secondaire, ou titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la 3^{ème} année de l'enseignement secondaire, ou titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel fixera :

- le nombre d'emploi mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidats,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,
- 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département,
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté ou décision de recrutement de l'intéressé,
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans la catégorie de l'intéressé,
- 5) une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes obtenus.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre du transport après examen des dossiers par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves pour l'intégration au grade de technicien de laboratoire informatique comporte deux épreuves écrites :

- 1- épreuve d'ordre technique,
- 2- épreuve portant sur l'administration tunisienne.

l'annexe du présent arrêté fixe le programme de ses deux épreuves.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nombre d'épreuves	Durée	Coefficient
Epreuve d'ordre technique	3 heures	2
Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	1

Art. 8. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est obligatoirement rédigée en langue arabe et l'épreuve technique est indifféremment rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précisé.

Les épreuves sont soumises à une double correction.

Art. 9. - Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les 2 notes est supérieur à 4 points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du transport sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de technicien de laboratoire informatique est arrêtée par le ministre du transport.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique

1) Epreuve d'ordre technique :

- structure des ordinateurs,
- techniques et équipements de sauvegarde des données,
- systèmes d'exploitation des ordinateurs,
- principes généraux de la programmation,
- structures de données et gestion des fichiers.

2) Epreuves portant sur l'administration tunisienne :

- organisation administrative tunisienne, centralisation, décentralisation et déconcentration,
- administration locale et collectivités locales,
- statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique,

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, le 30 janvier 2006 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2005.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Le ministre du transport
Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de dactylographe.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 1988, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, le 30 janvier 2006 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de dactylographe.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2005.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 29 novembre 2005, portant ouverture à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, portant statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre 1988, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport, le 30 janvier 2006 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 31 décembre 2005.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Décret n° 2005-3080 du 29 novembre 2005, complétant le décret n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des technologies de la communication et des finances,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999 et notamment ses articles 12, 13, 14, 19 et 20, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003,

Vu la loi n° 2003-50 du 25 juin 2003, portant modification de l'article 14 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu le décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information,

Vu le décret n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés au décret susvisé n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004, les points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 à l'article premier et l'article 10 bis libellés comme suit :

Article premier (Points 7, 8, 9, 10, 11, 12) :

7- la création des projets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication dans les localités et les zones rurales,

8- les associations qui se chargent de la diffusion de la culture numérique,

9- les associations qui participent à l'encadrement, à la formation et à l'appui du programme de redistribution des ordinateurs,

10- la construction et l'équipement des centres de télétravail relevant du ministère des technologies de la communication,

11- l'ordinateur familial au profit des familles nécessiteuses,

12- la création des sites web pour les associations.

Article 10 (bis) : La participation du fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication aux activités et

interventions prévues aux points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article premier du présent décret, est fixée, cas par cas, comme suit :

1- une participation financière directe d'un montant équivalent à 50% du coût de création d'un projet dans le domaine des technologies de l'information et de la communication dans les localités et les zones rurales. Ce coût ne doit pas dépasser 10000 dinars,

2- une participation financière directe d'un montant de 5000 dinars pour les associations qui se chargent de la diffusion de la culture numérique,

3- une participation financière directe pour les associations qui participent à l'encadrement, à la formation et à l'appui du programme de redistribution des ordinateurs, ne dépassant pas 5000 dinars, en contre partie de la préparation d'un contrat programme,

4- le financement de la construction et de l'équipement des centres de télétravail relevant du ministère des technologies de la communication,

5- le financement d'achat d'ordinateur familial au profit des familles nécessiteuses,

6- Le financement de la création des sites web pour les associations.

Les participations prévues aux points 1, 2 et 3 du présent article sont attribuées par décision du ministre des technologies de la communication après avis de la commission prévue à l'article 8 du décret susvisé n° 2004-504 du 1^{er} mars 2004 et sur la base d'un rapport motivé présenté par les services compétents du ministère des technologies de la communication appuyé par les justificatifs nécessaires.

Art. 2. - Les ministres des technologies de la communication, des finances et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-3081 du 29 novembre 2005.

Mademoiselle Aicha Jelid, documentaliste, est chargée des fonctions de chef du service de la banque des données à l'observatoire d'information, de formation, de documentation et d'études pour la protection des droits de l'enfance au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance, et des personnes âgées.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-327 du 14 février 2002, l'intéressée a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2005-3082 du 29 novembre 2005.

Monsieur Fathi Chelbi, est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine à compter du 31 août 2005.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3083 du 29 novembre 2005.

Monsieur Moncef Ben Amara, conseiller culturel en chef, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} février 2006.

Par décret n° 2005-3084 du 29 novembre 2005.

Madame Chérifa Smaoui, conseiller culturel, au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2005.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-3085 du 29 novembre 2005.

Le docteur Kammoun Mohamed Ridha, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2005.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap.

Le Président de La République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 90-1069 du 18 juin

1990 et le décret n° 97-545 du 22 mars 1997 et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005 relatif à la délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu le décret n° 90-955 du 4 juin 1990, fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés,

Vu le décret n° 2001-441 du 13 février 2001, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales,

Vu l'avis des ministres de la santé publique, de l'éducation et de la formation et de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au siège de chaque gouvernorat une commission régionale des personnes handicapées au sens de l'article 9 de la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Art. 2. - La commission régionale des personnes handicapées est composée de :

* le président, le directeur régional chargé des affaires sociales ou son représentant,

* les membres :

- deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé publique,

- le médecin coordinateur régional de la médecine scolaire et universitaire et le médecin coordinateur de l'unité régionale de réhabilitation lorsqu'il s'agit d'examen des dossiers d'intégration scolaire des enfants handicapés,

- trois cadres désignés par le ministre chargé des affaires sociales,

- un représentant de la direction régionale chargée de l'éducation et de la formation,

- un représentant de la direction régionale chargée de l'emploi,

- un représentant de la caisse nationale de la retraite et la prévoyance sociale,

- un représentant de la caisse nationale de la sécurité sociale,

- un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie,

- deux représentants des associations de prise en charge des personnes handicapées désignées par le gouverneur de la région.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est utile aux réunions de la commission.

Art. 3. - La commission régionale des personnes handicapées est chargée d'examiner et rendre avis sur :

- les dossiers dont elle est saisie pour statuer sur la qualité de "personne handicapée" l'identification de la nature et du degré du handicap, la catégorie de la carte de handicap, la durée de sa validité et les prestations et les avantages qu'elle procure compte tenu des besoins du handicap et de la situation socio-économique de l'intéressé,

- les dossiers dont elle est saisie relatifs à la demande d'instruments et appareillage, ainsi que des aides techniques facilitant l'intégration et l'assistance d'un tiers,

- les dossiers des enfants handicapés postulant à l'intégration scolaire dans le circuit ordinaire et leur orientation vers les établissements d'enseignement, d'éducation et de formation appropriés à leur situation,

- l'orientation des personnes handicapées postulant à la formation professionnelle, à la réhabilitation et à l'emploi vers des voies d'intégration appropriées à leurs situations,

- les dossiers concernant la demande de placement auprès d'une famille d'accueil ou auprès d'une institution d'hébergement et de prise en charge des personnes handicapées,

- les dossiers concernant la demande de bénéfice des services de prise en charge à domicile pour les personnes ayant un handicap profond et incapables de se déplacer,

- toutes les questions qui lui sont soumises par le gouverneur de la région et qui se rapportent à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Art. 4. - La direction régionale chargée des affaires sociales est habilitée à recevoir les dossiers, les examiner, les soumettre à la commission régionale des personnes handicapées et à assurer le suivi de tout ce qui est arrêté de ses travaux.

La direction régionale chargée des affaires sociales assure le secrétariat de la commission, qui a pour mission entre autre l'élaboration des dossiers, l'invitation des membres de la commission, la rédaction des procès verbaux et la tenue des registres y afférents, l'information et la coordination entre les parties concernées.

Art. 5. - La commission régionale des personnes handicapées se réunit à la demande de son président au moins deux fois par mois et chaque fois que le besoin se présente.

Art. 6. - La commission régionale des personnes handicapées peut convoquer la personne qui s'est présentée pour l'obtention d'une carte de handicap ou de prestations.

Art. 7. - Le demandeur d'une carte de handicap est informé de la décision relative à sa requête dans un délai ne dépassant pas 45 jours à partir de la date de dépôt de sa demande aux services compétents relevant de la direction régionale chargée des affaires sociales territorialement compétente.

Art. 8. - En cas de refus de la demande de carte de handicap ou le refus de la prestation demandée, l'intéressé peut demander par lettre recommandée adressée à la direction régionale chargée des affaires sociales territorialement compétente la révision de la décision.

Dans ce cas, la personne concernée doit présenter de nouveaux justificatifs dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la notification du refus.

En outre, la personne nantie d'une carte de handicap peut demander la révision de son dossier en cas d'apparition d'un changement ou évolution de son état de santé justifiés par des pièces médicales.

Les délais prévus à l'article 7 du présent décret sont appliqués aux réponses des demandes de la révision des décisions.

Art. 9. - La commission régionale des personnes handicapées adresse dans un délai de 15 jours à partir de l'expiration de chaque semestre un rapport au ministre chargé des affaires sociales sur ses activités durant le semestre écoulé.

Art. 10. - La commission se base, lors de l'examen des dossiers, sur les critères relatifs aux aspects médicaux, fonctionnels, psychologiques, sociaux et économiques.

Sont pris en considération lors de l'examen des aspects médicaux et fonctionnels :

- la cause de la déficience,
- La nature et le degré de la déficience,
- l'effet de la déficience sur les fonctions de la personne et sur son autonomie,
- le besoin de la personne à une réhabilitation, aux instruments et appareillage, aux aides techniques et à l'assistance d'un tiers,
- l'aptitude de la personne d'accomplir ses activités quotidiennes de base personnelles.

Il est pris en considération lors de l'examen des aspects psychologiques, sociologiques et économiques, l'aptitude de la personne à la participation aux principaux domaines de la vie socioprofessionnelle et à son intégration dans la société.

La commission peut, en cas de besoin, demander à l'intéressé des examens médicaux et paramédicaux complémentaires. Dans ce cas, la réponse doit être notifiée à l'intéressé dans la limite des délais précités dans l'article 7 du présent décret.

La commission peut, dans le cas échéant, se référer à une grille d'évaluation de l'handicap figurant dans l'annexe n° 1.

Art. 11. - Le dossier concernant la demande d'une carte de handicap est composé des pièces suivantes :

- une demande écrite au nom du ministre chargé des affaires sociales,
- un extrait de naissance,
- une copie de la carte d'identité nationale pour les majeurs ou tuteur pour les mineurs,
- deux photos d'identité,
- un certificat médical pour la demande de la carte de handicap délivré par le médecin traitant selon le modèle prévu en annexe n° 2.

La demande d'une prestation, est étudiée sur la base d'une prescription médicale délivrée par le médecin traitant selon la nature de la demande.

Dans les deux cas, les services compétents relevant du ministère chargé des affaires sociales établissent "une étude de cas" socioéconomique selon le modèle figurant dans l'annexe n° 3.

Art. 12. - La carte de handicap prend la forme d'un rectangle et de couleur blanche pour toutes les catégories du handicap.

Le recto de la carte précitée comporte un numéro de série, un numéro d'ordre, une photo d'identité de son titulaire, des indications sur son état civil, son adresse ainsi que la nature et le degré de son handicap. Le verso comporte les avantages conférés à son titulaire, la durée de la validité et le cachet de l'administration.

Le degré du handicap est exprimé par un symbole horizontal qui prend la forme de trait de petit format de 2 millimètres de large et 3 centimètres de long apposés à l'angle supérieur droit au recto de la carte, et ce, comme suit :

- un seul trait : handicap léger,
- deux traits : handicap moyen,
- trois traits : handicap profond.

Art. 13. - La durée de la validité de la carte de handicap est fixée à 5 ans sur appréciation de la commission régionale des personnes handicapées. Elle est renouvelée sur demande formulée par son titulaire ou son tuteur légal.

Toutefois, la durée de validité de la carte de handicap peut être de 10 ans sur proposition du médecin traitant et après approbation de la commission.

Art. 14. - Les cartes de handicap délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Art. 15. - Sont abrogées, les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 90-955 du 4 juin 1990.

Art. 16. - Les ministres des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de la santé publique, de l'éducation et de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

ملحق عدد 1

Grille d'Evaluation du Handicap	جدول تقييم الإعاقة
---------------------------------	--------------------

I- Identification du médecin

I - التعريف بالطبيب:

Nom et prénom الإسم واللقب

Qualité الصفة

Date de l'évaluation تاريخ التقييم

II) Identification de la personne

II - التعريف بالشخص :

Nom et prénom الاسم واللقب:

Date de naissance تاريخ الولادة

Adresse العنوان

.....

III - الأنشطة والمساهمة

III- Activités et participation

Mettre une croix dans la case correspondante du tableau suivant selon la cotation suivante :

0 : Aucune difficulté dans la réalisation des activités ou dans la participation : normal

1 : Difficulté légère : lenteur, gêne, maladresse

2 : Difficulté modérée : il est nécessaire de recourir à des aides techniques ou médicamenteuses

3 : Difficulté importante : une aide humaine partielle est nécessaire

4 : Difficulté totale voire impossibilité : une aide humaine totale est nécessaire.

9 : Non concerné

ضع علامة في الخانة المناسبة من الجدول الموالي حسب التقييم التالي:

0: انعدام الصعوبة

1: بعض الضيق أحياناً: (بطء أو مشقة)

2: تقلص واضح في الأنشطة مع ضرورة استعمال الأدوية والمعينات الفنية أو تهيئة المحيط دون حاجة إلى مساعدة بشرية.

3: تقلص هام للأنشطة، مع ضرورة مساعدات بشرية جزئية.

4: تبعية كبيرة جداً. الحاجة لمساعدات بشرية بصفة كلية.

9: غير منطبق

درجة القصور Degré de sévérité						Activités et participation*		الأنشطة والمساهمة*	
9	4	3	2	1	0				
						1- Parler	1 - التكلّم	I - التواصل Communication	
						2- Entendre	2- السمع		
						3- Voir	3- النظر		
						4- Comprendre	4- الفهم		
						5- Utiliser des appareils et des techniques de communication	5- استعمال آلات وتقنيات التواصل		
						6- Changer la position corporelle de base	6- تغيير أوضاع الجسم الأساسية	II - التحرك Mobilité	
						7- Utiliser les mains et les bras	7- استعمال اليدين والذراعين		
						8- Marcher	8- المشي		
						9- Se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de son logement	9- التنقل		
						10- Se déplacer avec un moyen de transport	10- التنقل باستعمال وسائل النقل		
						11- Se laver	11- الاغتسال	III - الاعتناء بالنفس Entretien personnel	
						12-Prendre soin des parties de son corps	12- الاعتناء ببعض أجزاء الجسم		
						13- Aller aux toilettes	13- الاعتناء بالإفراغ		
						14- S'habiller	14- الارتداء		
						15- Manger et boire	15- الأكل والشرب		
						16- Assurer ses soins de santé	16- اعتناء الشخص بصحته	IV - الحياة المنزلية Vie domestique	
						17- Faire les courses	17- اقتناء البضائع والخدمات		
						18- Préparer le repas	18- تحضير الطعام		
						19- Faire le ménage	19- القيام بالأعمال المنزلية		
						20-Se comporter de façon adaptée avec autrui	20- التعامل العام مع الغير		
						21- Etablir des relations avec les autres	21- العلاقات مع الغير	V - التعامل والعلاقات مع الغير Relations et interaction avec autrui	
						22- Exercer une activité professionnelle ou de formation	22- يدرس أو يشتغل		
						23- Gérer son budget	23-المبادلات الاقتصادية الأساسية	VI - المجالات الكبرى للحياة Grands domaines de la vie	
						24-Participer à la vie communautaire	24-المشاركة في الحياة الجماعية		
						25- Pratiquer des activités de loisirs	25- التسلية والراحة	VII - الحياة الجماعية Vie communautaire	
						حدد.....		صعوبات أخرى Autres difficultés	

تقدير درجة الإعاقة Evaluation du degré du handicap

يتم تحديد درجة الإعاقة بالاعتماد على النسبة المئويةة كما يلي:

$$\text{النسبة المئويةة} = \frac{\text{مجموع النقاط}}{\text{Total des points}} \times 4$$

العدد الجملي للمكونات التي يشملها التقييم 4x (nombre total des items concernés x 4)

النسبة المئويةة pourcentage	درجة الإعاقة Degré du handicap	تسليم بطاقة إعاقة délivrance d'une carte de handicap
0-5%	لا توجد إعاقة Il n'y a pas de handicap	لا تسلم بطاقة إعاقة Pas de délivrance de carte de handicap
	بعض الضيق أحيانا (بطء أو مشقة) يمارس حياة اجتماعية عادية Parfois un inconfort, une lenteur ou une pénibilité, compatibilité avec une vie sociale normale	
6-14%	إعاقة خفيفة Handicap léger	بطاقة إعاقة ذات خط واحد Carte de handicap à un seul trait
	استقلالية مع محدودية القدرات في بعض الوضعيات. Autonomie mais limitation des capacités avec quelques situations de handicap.	
15-59%	إعاقة متوسطة Handicap moyen	بطاقة إعاقة ذات خطين اثنين Carte de handicap à deux traits
	تقلص واضح في الأنشطة مع ضرورة استعمال الأدوات والمعينات الفنية أو تهيئة المحيطون حاجة إلى مساعدة بشرية. Restriction nette d'activité avec souvent une dépendance médicamenteuse, d'aide(s) technique(s) ou d'adaptation du milieu, sans dépendance d'aide humaine	
<60%	إعاقة عسيفة Grand handicap	بطاقة إعاقة ذات ثلاثة خطوط Carte de handicap à trois traits
	تقلص هام للأنشطة، والمساهمة في الحياة الاجتماعية مع ضرورة مساعدات بشرية جزئية أو كلية. Limitation importante des activités et la participation à la vie sociale, nécessité d'aides humaines partielles ou totales	

* يمكن الرجوع إلى دليل جدول تقييم الإعاقة لتوضيح المفاهيم المدرجة على الجدول والاستعانة ببعض الأمثلة.

* Une explication détaillée de l'ensemble des items de la grille avec des exemples de score peuvent être consultés sur le guide de la grille.

Je soussigné, Dr إني الممضي أسفله، الدكتور

Médecin chargé par la commission régionale طبيب مكلف من قبل اللجنة الجهوية للأشخاص المعاقين

du handicap du gouvernorat de.....

atteste par la présente avoir réaliser une لولاية ، أصرح بأنني قمت بتقييم

évaluation du handicap de درجة الإعاقة للسيد، السيدة

Mr, Mme

حسب هذا النموذج

Et déclare que le score trouvé suivant la présente grille est de وأن النسبة المئوية طبق السلم تعادل

Correspondant à la proposition suivante : وذلك ما يمكنني أن أقترح ما يلي:

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| - pas de handicap | ☐ | - لا توجد إعاقة | ☐ |
| - handicap léger | ☐ | - إعاقة خفيفة | ☐ |
| - handicap moyen | ☐ | - إعاقة متوسطة | ☐ |
| - handicap lourd | ☐ | - إعاقة عميقة | ☐ |

Signature الإمضاء

ملحق عدد 2

Certificat médical pour la demande de la carte de handicap

شهادة طبية لطلب بطاقة إعاقة

I - Identification du médecin :

I - التعريف بالطبيب

Docteur الدكتور

Spécialité : الاختصاص

N° d'inscription au conseil de l'ordre رقم التسجيل بعمادة الاطباء

Adresse..... العنوان

II - Identification de la personne :

II - التعريف بالشخص :

Nom et prénom : الاسم واللقب

Date de naissance تاريخ الولادة

Droitier ☐Gaucher ☐

III- Identification des pathologies ou des traumatismes:

III - تحديد الأمراض أو الإصابات

Pathologies ou traumatismes et date d'apparition الأمراض أو الإصابات وتاريخ ظهورها	Origine (héréditaire, congénitale, acquise) المصدر (وراثي، ولادي، مكتسب)	Pronostic attendu (stabilisation, aggravation, amélioration) التطور المحتمل (استقرار، تحسن، تعكر)
1)		
2)		
3)		

IV- Identification du degré d'atteinte des organes

IV - تحديد درجة إصابة الأعضاء

Degré d'atteinte des organes *

- 0: aucune lésion
1 : lésion minime
2 : lésion d'importance moyenne
3 : lésion importante
4 : lésion très importante

درجة إصابة الأعضاء*

- 0: لا توجد إصابة
1: إصابة خفيفة،
2: إصابة ذات أهمية متوسطة
3: إصابة هامة.
4: إصابة هامة جدا

Organe	الأعضاء	الحدة Sévérité				
		0	1	2	3	4
Cerveau – cervelet- tronc cérébral	المخ – المخيخ – الجذع الدماغي					
Moelle épinière	النخاع الشوكي					
Organes de la vision	أعضاء البصر					
Organes de l'audition	أعضاء السمع					
Appareil respiratoire	الجهاز التنفسي					
Appareil cardio-vasculaire	جهاز القلب والشريين					
Membre supérieur droit	الطرف العلوي الأيمن					
Membre supérieur gauche	الطرف العلوي الأيسر					
Membre inférieur droit	الطرف السفلي الأيمن					
Membre inférieur gauche	الطرف السفلي الأيسر					
Colonne vertébrale	النخاع الشوكي					
Autre (préciser)	أخرى (حدد)					
.....						
.....						
.....						

*mettre une croix (X) dans la case correspondante

*ضع علامة (X) في الخانة المناسبة

V) تقييم لحالة الوظائف الجسمية وانعكاساتها على الاستقلالية

V) Appréciation de l'état fonctionnel et Conséquences sur l'autonomie

0 : Aucune difficulté dans la réalisation des activités ou dans la participation : normal

1 : Difficulté légère : lenteur, gêne, maladie

2 : Difficulté modérée : il est nécessaire de recourir à des aides techniques ou médicamenteuses

3 : Difficulté importante : une aide humaine partielle est nécessaire

4 : Difficulté totale voire impossibilité : une aide humaine totale est nécessaire.

9 : Non concerné

0: انعدام الصعوبة

1: بعض الضيق أحيانا: (بطء أو مشقة)

2: تقلص واضح في الأنشطة مع ضرورة استعمال الأدوية والمعينات

الفنية أو تهينة المحيط دون حاجة إلى مساعدة بشرية.

3: تقلص هام للأنشطة، مع ضرورة مساعدات بشرية جزئية.

4: تبعية كبيرة جدا. الحاجة لمساعدات بشرية بصفة كلية.

9: غير منطبق

درجة القصور Degré de sévérité						الأنشطة والمساهمة	
9	4	3	2	1	0	Activités et participation	
						I - التواصل Communication	1- التكلّم 2- السمع 3- النظر 4- الفهم 5- استعمال آلات وتقنيات التواصل 5- Utiliser des appareils et des techniques de communication
						II - التحرك Mobilité	6- تغيير أوضاع الجسم الأساسية 6- Changer la position corporelle de base 7- استعمال اليدين والذراعين 7- Utiliser les mains et les bras 8- المشي 8- Marcher 9- التنقل 9- Se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de son logement 10- التنقل باستعمال وسائل النقل 10- Se déplacer avec un moyen de transport
						III - الاعتناء بالنفس Entretien personnel	11- الاغتسال 11- Se laver 12- الاعتناء ببعض أجزاء الجسم 12- Prendre soin des parties de son corps 13- الاعتناء بالإفراغ 13- Aller aux toilettes 14- الارتداء 14- S'habiller 15- الأكل والشرب 15- Manger et boire 16- اعتناء الشخص بصحته 16- Assurer ses soins de santé
						IV - الحياة المنزلية Vie domestique	17- اقتناء البضائع والخدمات 17- Faire les courses 18- تحضير الطعام 18- Préparer le repas 19- القيام بالأعمال المنزلية 19- Faire le ménage
						V - التعامل والعلاقات مع الغير Relations et interaction avec autrui	20- التعامل العام مع الغير 20- Se comporter de façon adaptée avec autrui 21- العلاقات مع الغير 21- Etablir des relations avec les autres
						VI - المجالات الكبرى للحياة Grands domaines de la vie	22- يدرس أو يشتغل 22- Exercer une activité professionnelle ou de formation 23- المبادلات الاقتصادية الأساسية 23- Gérer son budget
						VII - الحياة الجماعية Vie communautaire	24- المشاركة في الحياة الجماعية 24- Participer à la vie communautaire 25- التسلية والراحة 25- Pratiquer des activités de loisirs
						صعوبات أخرى Autres difficultés	حدد.....

VI- Les besoins spécifiques en rapport avec la demande de carte de handicap

VI- الحاجيات الخصوصية المتعلقة بطلب بطاقة إعاقة

Monsieur, madame, l'enfant.....a besoin de :

Médicaments

أدوية:

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Rééducation:

تقويم

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Type.....

Appareillages

آلات

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Type.....

Aides Techniques

إعانات تقنية

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Type.....

Aides psychologiques

إعانات نفسية

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Soins infirmiers

علاج

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Aides humaines

إعانات بشرية

Oui partiellement ☐ نعم جزئيا Oui totalement ☐ نعم كليا Non ☐ لا

Autres

حاجيات أخرى

Oui ☐ نعم (Durée المدة) Non ☐ لا

Type.....

VII- Durée proposée pour la carte de handicap

VII- المدة المقترحة لبطاقة إعاقة

5 ans ☐ 5 سنوات

10 ans ☐ 10 سنوات

Fait le في à

Signature et cachet du médecin

طابع وإمضاء الطبيب

ملحق عدد 3

دراسة حالة		الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج اللجنة الجهوية للنهوض بالأشخاص المعوقين	
الولاية	المعتمدية	العمادة	رقم بطاقة إعاقة *
/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /
اسم الطالب.....			
اسم الأب.....			
اسم الأم.....			
العنوان.....			
الترقيم البريدي / / / / /			
الوسط ☐ بلدي ☐ غير بلدي			
الجنس ☐ ذكر ☐ أنثى			
الحالة المدنية ☐ أعزب ☐ متزوج ☐ أرمل ☐ مطلق ☐			
تاريخ الولادة / / / / /			
مكان الولادة / / / / /			
العمادة / / / / /			
رقم بطاقة التعريف الوطنية / / / / /			
الولاية / / / / /			
هل هي بطاقة تعريف ☐ المعني بالأمر ☐ أب المعاق ☐ أم المعاق ☐ ولي آخر يذكر ☐			
نوع الإعاقة ☐ عضوية ☐ بصرية ☐ سمعية ☐ ذهنية ☐ متعددة ☐ سنة ظهور الإعاقة / / / / /			
سبب الإعاقة ☐ منذ الولادة ☐ مرض مهني ☐ مرض آخر ☐ حادث شغل ☐ حادث طريق ☐ حادث منزلي ☐			
☐ حادث آخر ☐ حالة أخرى تذكر			
رقم الانخراط بالصندوق / / / / /			
التغطية الاجتماعية ☐ ص.و.ض.إ. ☐ ص.و.ب.ج.إ. ☐			
رقم بطاقة العلاج / / / / /			
بدون تغطية ☐ علاج مجاني ☐ التعريفة المنخفضة ☐			
هل هناك قرابة بين والدي المريض ☐ نعم ☐ لا ☐ أذكر نوعها / / / / /			
المستوى التعليمي ☐ أمي ☐ تعليم الكبار ☐ أساسي مرحلة أولى ☐ أساسي مرحلة ثانية ☐			
☐ ثانوي ☐ عالي مرحلة أولى ☐ عالي مرحلة ثانية فما فوق ☐			
المستوى التكويني ☐ لاشيء ☐ مركز تكوين مهني ☐ مركز الفتاة الريفية ☐			
☐ ديوان الصناعات التقليدية ☐ تكوين أو تدريب عند حرفي ☐ تكوين بمركز أو بمعهد خاص			
☐ تكوين داخل الأسرة ☐ حالة أخرى تذكر			

* في حالة طلب خدمة من قبل الشخص الحامل لبطاقة إعاقة

الوضعية الحالية للطالب ☐ دون سن الدراسة ☐ يدرس بمدرسة عادية ☐ يبحث عن تربية خاصة ☐

☐ يدرس بمركز تكوين مهني ☐ يبحث عن تكوين مهني ☐ يبحث عن شغل

☐ يشتغل أجير ☐ يشتغل للحساب الخاص ☐ حالة أخرى تذكر

بالنسبة للمشتغل أذكر نوع الشغل أو المشروع /-/-

ملاحظات القائم بالبحث

.....

.....

.....

.....

.....

.....

اسم القائم بالبحث

صفته

تاريخ إجراء البحث /-/- /-/- /-/-

Décret n° 2005-3087 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions et les modalités d'application de l'emploi des personnes handicapées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-61 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation de la sécurité sociale dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997, relative au régime des pensions civile et militaire de la retraite et des survivants dans le secteur public,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, portant statut général des agents des offices et établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat,

Vu la loi n° 89-09 du 1^{er} février 1989, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, relative aux contributions et établissements et entreprises publics,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2002-3018 du 17 novembre 2002, relatif au régime de la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricoles et non agricoles,

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap,

Vu l'avis des ministres de l'emploi de l'insertion professionnelle des jeunes et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Les établissements soumis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées

Article premier. – Il est entendu par personne handicapée dont l'emploi est obligatoire conformément aux dispositions de la loi d'orientation n° 2005-83 de 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des

personnes handicapées, la personne titulaire d'une carte de handicap délivrée par le ministère chargé des affaires sociales sur proposition des commissions régionales des personnes handicapées prévues par l'article 9 de la loi précitée.

Il est entendu par établissements publics et établissements privés concernés par l'obligation de l'emploi des personnes handicapées au sens des articles 26, 27 et 30 de la loi sus-indiquée, les entreprises publiques, les établissements publics non administratifs et les entreprises à participation publique, les établissements privés industriels, commerciaux et agricoles, les établissements de services, les groupes professionnels et les groupes de sociétés ainsi que tous les établissements soumis aux dispositions du code de travail et qui emploient 100 travailleurs et plus d'une façon permanente ou non permanente ou à titre occasionnel soit à plein temps ou à temps partiel.

Il est pris en compte dans la détermination du nombre des travailleurs non permanents tout travailleur dont la période d'emploi dépasse six mois dans l'année courante ou écoulée.

Art 2. - Sont pris en compte dans le pourcentage 1% les personnes handicapées recrutées avant la promulgation de la loi susvisée et qui travaillent dans l'établissement concerné par l'emploi obligatoire des handicapés.

Ne sont pas pris en compte dans le pourcentage prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi susvisée, les personnes handicapées qui ont été reclassées au sein de l'établissement conformément aux dispositions de l'article 28 de la même loi.

TITRE II

Les cas d'empêchement et les alternatives à l'emploi direct

Art. 3. - Les établissements publics et à participation publique et les établissements privés soumis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées sont tenus de faire recours à l'emploi direct dans l'application de l'obligation et ils ne peuvent pas recourir aux alternatives à l'emploi sauf dans les cas d'empêchement dûment établis suivants :

- l'inadaptation de la nature d'activité de l'établissement et des types de travail à la santé de la personne handicapée, et ce, pour tous les postes de travail et notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes cités dans les articles 293 et 295 du code de travail.

- l'inadaptation des techniques de production et la nature des technologies utilisées dans l'établissement aux capacités des personnes handicapées en fonction de ce qu'exige tous les postes de travail dans l'établissement comme aptitudes physiques, sensorielles et mentale complètes.

Art. 4. - Les cas d'empêchement visés à l'article 3 du présent décret peuvent être permanentes, temporaires ou d'une durée limitée selon l'appréciation de l'inspecteur du travail et le médecin inspecteur du travail suivant une demande formulée par l'établissement concerné.

Art. 5. - En cas de disparition des causes d'empêchement temporaire ou de durée limitée, l'employeur est tenu de procéder à l'emploi direct des personnes handicapées.

Art. 6. - Tout établissement public ou à participation publique ou établissement privé obligé d'employer des personnes handicapées et ayant un empêchement établi d'appliquer la forme d'emploi direct conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret peut recourir à l'une des alternatives prévues à l'article 31 de la loi susvisée.

Sont considérées des alternatives au sens de l'article précité :

- charger la personne handicapée de réaliser, au profit de l'employeur soit à l'intérieur, ou en dehors de l'établissement en vertu d'un contrat de sous-entreprise de main d'œuvre, une proportion du travail dont la contre partie financière correspond au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti ou au salaire minimum agricole garanti, et ce, au titre de chaque mois durant la durée de l'empêchement.

Il est entendu par sous-entreprise de main d'œuvre les modes d'emploi prévus aux articles 28 et suivants du code du travail.

- acquérir les produits des personnes handicapées installées pour leur propre compte.

- acquérir les produits des centres de production relevant des associations oeuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées.

Art. 7. - La valeur des produits visés à l'article précédent du présent décret est fixée au moins à l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel garanti ou du salaire minimum agricole garanti au titre des personnes dont le recrutement est obligatoire, et ce, au titre de chaque mois pendant la durée de l'empêchement.

Art. 8. - Les contributions financières indiquées à l'article 33 de la loi susvisée en cas d'empêchement établi de recourir à l'une des alternatives sont transférées au compte spécial du trésor public au profit du fond national de la solidarité sociale.

Les documents comptables seront conservés pour présentation en cas de besoin.

TITRE III

Mesures incitatives

Art. 9. - Les taux d'exonération du versement des contributions de l'employeur aux régimes de sécurité sociale et à la taxe de la formation professionnelle et la participation au fonds de promotion des logements au profit des salariés au sens de l'article 34 de la loi susvisée sont déterminés selon la nature et le degré du handicap mentionnés à la carte de handicap de la personne handicapée candidate au recrutement, et ce, comme suit :

- la moitié des contributions susvisées pour la personne porteuse d'un handicap léger.

- les 2/3 des contributions susvisées pour la personne porteuse d'un handicap moyen.

- la totalité des contributions susvisées pour la personne porteuse d'un handicap profond.

La nature et le degré du handicap sont mentionnés sur la carte du handicap conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi susvisée.

Art. 10. - La personne handicapée installée pour son propre compte bénéficiaire de l'exonération des contributions dues au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés doit, pour bénéficier du renouvellement de cette exonération, présenter une demande écrite à la direction régionale chargée des affaires sociales.

TITRE IV

L'Information

Art. 11. - Les établissements employant des personnes handicapées informent de tout recrutement ou licenciement d'un travailleur handicapé :

- les services régionaux des deux caisses de sécurité sociale, et ce, par une liste nominative accompagnée de copies des cartes de handicap, et ce, conformément aux procédures et délais en matière de déclaration des travailleurs auprès de la caisse concernée.

- la division de l'inspection du travail territorialement compétente ou les services compétents des ministères de tutelle, et ce, dans un délai d'un mois à partir de la date de son recrutement ou licenciement et par voie de lettre munie d'une copie de la carte de handicap, et son numéro d'immatriculation à la caisse de la sécurité sociale concernée.

TITRE V

Procédures de contrôle

Art. 12. - L'inspecteur du travail et le médecin inspecteur du travail sont chargés en coordination, du contrôle de l'application des dispositions de la loi d'orientation n° 2005-83 relatives à l'emploi des personnes handicapées, et ce, à travers :

- la constatation des cas d'empêchement prévus aux dispositions du présent décret et le dressement d'un procès-verbal comprenant l'appréciation des causes et des justificatifs de l'empêchement.

- l'autorisation écrite à l'employeur pour recourir aux alternatives prévues aux articles 31 et 33 de la loi susvisée et la détermination de la durée de l'empêchement.

- la délivrance à l'employeur d'une copie du procès-verbal prouvant le cas d'empêchement pour présentation en cas de besoin.

L'inspecteur du travail est chargé en plus du :

- contrôle de l'exécution de l'employeur de ses obligations concernant l'acquisition des produits des personnes handicapées pendant la durée de l'empêchement et la constatation des montants des achats par référence aux documents le prouvant.

- contrôle du paiement par l'employeur de la contribution financière prévue à l'article 33 de la loi susvisée et la constatation du retard de paiement et des cas de récalcitrance.

- la constatation de tous les cas de violation des dispositions du présent décret et la rédaction des procès-verbaux y afférents et leur transmission aux instances compétentes.

Art. 13. - Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-3080 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et les modalités de son placement dans des familles d'accueil et les modalités de bénéfice de l'aide financière octroyée à la famille d'accueil d'une personne handicapée sans soutien.

Le président de la république,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990 et le décret n° 97-545 du 22 mars 1997 et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, relatif à la délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu le décret n° 2001-441 du 13 février 2001, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales,

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La personne handicapée nécessiteuse au sens de l'article 17 de la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, perçoit une aide matérielle dans le cadre du programme national d'aide aux handicapés nécessiteux incapables de travailler conformément aux conditions, critères et modalités en vigueur relatifs au programme national d'aide aux familles nécessiteuses.

Art. 2. - La personne handicapée nécessiteuse en état d'incapacité physique apparente ou sans soutien familial est placée sur sa demande ou après accord de son tuteur légal ou de celui qui le représente légalement conformément aux conditions et modalités mentionnées par les dispositions du présent décret.

Art. 3. - La personne handicapée placée doit être indemne de toute maladie contagieuse pouvant présenter une menace à la santé de la famille d'accueil.

Art. 4. - La famille d'accueil doit remplir les conditions suivantes :

- l'accord des deux conjoints pour accueillir la personne handicapée.

- les membres de la famille d'accueil doivent être connus par leur bonne moralité.

- elle ne prend en charge plus que deux personnes handicapées à l'exception des cas de parenté qui ne donnent pas lieu à l'obligation de la pension.

- un logement salubre.

- tous les membres de la famille sont indemnes de toute maladie contagieuse ou mentale pouvant présenter un danger à la personne handicapée.

Art. 5. - Les demandes de placement des personnes handicapées sont présentées à la commission régionale des personnes handicapées pour examen et avis.

La personne handicapée est placée auprès d'une famille d'accueil par décision du ministre des affaires sociales de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Art. 6. - La famille d'accueil s'engage à bien traiter la personne handicapée et subvenir à ses besoins de base conformément à la coutume.

Art. 7. - L'Etat, les collectivités locales et les associations oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent présenter le soutien matériel et moral à la famille d'accueil pour l'aider à la prise en charge dans des conditions appropriées, de la personne handicapée nécessiteuse en état d'incapacité physique apparente ou sans soutien familial.

Art. 8. - L'Etat présente une aide financière à la famille accueillant une personne handicapée nécessiteuse et en état d'incapacité physique apparente ou sans soutien pour subvenir à ses besoins de base et dont la valeur est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances.

Il ne peut être cumulé l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse incapable de travailler susmentionnée à l'article premier du présent décret et l'aide financière octroyée à la famille d'accueil au sens du premier paragraphe du présent article.

Art. 9. - Les agents du service social contrôlent l'état de santé de la personne handicapée placée auprès d'une famille d'accueil et les conditions de son hébergement.

Dans le cas échéant, ils peuvent faire appel aux agents de la santé publique.

Art. 10. - Dans le cas d'une négligence ou défaillance dûment établie dans le traitement de la personne handicapée par la famille d'accueil, la commission régionale des personnes handicapées peut proposer de mettre fin au placement pour les cas qui lui sont soumis sur la base d'un rapport établi par les agents cités à l'article 9 du présent décret.

En outre, la famille d'accueil ou la personne handicapée lui-même peuvent demander de mettre fin au placement.

Dans les cas urgents, le gouverneur peut temporairement mettre fin au placement.

Dans ce cas, la question relative à la cession du placement est présentée pour avis à la commission régionale des personnes handicapées.

Art. 11. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3089 du 29 novembre 2005.

Monsieur Jemaïel Ben Brahim, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de l'université de 7 novembre à Carthage, à compter du 12 septembre 2005.

Par décret n° 2005-3090 du 29 novembre 2005.

Monsieur Mohamed Nouri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, vice-doyen à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Par décret n° 2005-3091 du 29 novembre 2005.

Monsieur Néjib Belaid, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des finances et de fiscalité, pour une nouvelle période, à compter du 2 août 2005.

Par décret n° 2005-3092 du 29 novembre 2005.

Monsieur Lotfi Belkacem, Maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut des hautes études commerciales de Sousse, pour une nouvelle période, à compter du 3 août 2005.

Par décret n° 2005-3093 du 29 novembre 2005.

Madame Zohra Hached épouse Bouhali, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de musique de Tunis.

Par décret n° 2005-3094 du 29 novembre 2005.

Monsieur Moncef Soua, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal.

Par décret n° 2005-3095 du 29 novembre 2005.

Monsieur Salah Ouerdiane, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle et du

suivi des travaux à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-3096 du 29 novembre 2005.

Mademoiselle Nadia Boussaffa, psychologue, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des relations avec l'environnement et l'intégration professionnelle à la sous-direction des relations avec l'environnement, l'intégration professionnelle et la formation continue à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Sousse.

Par décret n° 2005-3097 du 29 novembre 2005.

Monsieur Wissem Achour, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la comptabilité et de la supervision des budgets des établissements à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Sousse.

Par décret n° 2005-3098 du 29 novembre 2005.

Monsieur Borhen Dachraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université de Jendouba.

Par décret n° 2005-3099 du 29 novembre 2005.

Monsieur Tarek Rouahi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la comptabilité et de la supervision des budgets des établissements à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Jendouba.

Par décret n° 2005-3100 du 29 novembre 2005.

Monsieur Radhouane Ghazouani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 2005-3101 du 29 novembre 2005.

Mademoiselle Najeh Mlayeh, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Par décret n° 2005-3102 du 29 novembre 2005.

Mademoiselle Hajer Horchani, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-3103 du 29 novembre 2005.

Madame Awatef Soltane, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la coopération avec les pays du Maghreb et les pays d'Afrique (direction générale de la coopération internationale) au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Par décret n° 2005-3104 du 29 novembre 2005.

Monsieur Malek Kochlef, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération avec les pays d'Europe (direction générale de la coopération internationale) au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 7 décembre 2005"